

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA COL COMUNE DI SQUILLACE VOLTO ALLA CANDIDATURA A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "PARCO LINEARE DELLA MAGNA GRECIA" NEI COMUNI DI BORGIA E SQUILLACE.

PREMESSO CHE:

- è intendimento dei Comuni di Borgia e Squillace di collaborare e di unire le proprie organizzazioni ed esperienze e le proprie specificità, in maniera sinergica, per maggiormente valorizzare i propri territori e accrescere la loro attrattività turistica;
- a tal fine è necessario intervenire con una strategia integrata per la promozione dell'offerta ricettiva e dei servizi complementari, per la messa a sistema dei beni culturali, per il rilancio e la valorizzazione delle attività artigianali e, più in generale, per accrescere la cultura del turismo e dell'accoglienza in termini di qualità nel rispetto dell'ambiente, con la consapevolezza che un sistema di offerta completo e di qualità garantisce nuove opportunità e lo sviluppo delle comunità locali;
- molti sono gli elementi in comune così come le peculiarità possedute dalle prestigiose realtà promotrici del Protocollo d'Intesa, che le rendono uniche e complementari tra di loro per tradizione, cultura e arte. Diversi sono i settori d'integrazione possibili dalla promozione del mare bandiera blu alla creazione di itinerari culturali e enogastronomici che valorizzino nel contempo luoghi e panorami unici propri dei territori dei Comuni;

CONSIDERATO CHE, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti concludono un accordo la cui finalità è quella di promuovere la candidatura a finanziamento presso Enti sovraordinati del Progetto "Parco lineare della MAGNA GRECIA" nei Comuni di Borgia e Squillace attraverso un'azione condivisa che viene avviata con la realizzazione di un Programma unitario di valorizzazione territoriale che si ispira, tra gli altri, ai seguenti obiettivi:

L'intervento previsto mira a valorizzare la bellezza del territorio, migliorare le condizioni ecosostenibili di accessibilità e fruibilità delle aree marine dei Comuni di Squillace e Borgia,

1. Dotare di maggiori servizi le diverse attività turistiche esistenti e in progetto (lidi e stabilimenti balneari, strutture turistico - ricettive, aggregati urbani)
2. Il Parco lineare della Magna Grecia in progetto, si sviluppa per oltre 6 Km ed è stato allocato lungo la fascia compresa fra la "pineta frangivento" e l'area demaniale, oggi occupata, in parte, da una viabilità carrabile sterrata.
3. Un progetto di connessione tra le località marine di Squillace e di Borgia e il mare.
4. Redarre un progetto ambizioso anche dal punto di vista paesaggistico-ambientale-storico perché interessa l'area SIC IT9330098 denominata Oasi di Scolacium a confine tra i due comuni.
5. Tutelare Un'area altamente sensibile dove la salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale, quelli di conservazione del paesaggio e degli habitat naturali saranno i principi pilota del Parco lineare proposto.
6. Non un semplice lungomare, ma un insieme di luoghi di incontro e socializzazione con infrastrutture viarie, piste ciclabile, passeggiata pedonabile, punti di sosta ed una serie di azioni tendenti alla tutela, valorizzazione e recupero ambientale delle aree.

Gli elementi caratterizzanti la sezione del parco lineare partendo dalla spiaggia sono:

1. passeggiata pedonabile con punti di sosta con vegetazione sempre verde ed alberature, attrezzata con panchine ed elementi di arredo urbano;
2. pista ciclabile delimitata da cordoli ed aiuole cespugliate;

3. viabilità carrabile di servizio e di sicurezza, realizzazione di appositi percorsi in legno o altro materiale da collocare su sentieri e punti di passaggio, creazione di apposite aree di parcheggio e infrastrutture tecnologiche sostenibili.
4. L'iniziativa, seppur pubblica, interessa un contesto economico-commerciale (lidi e stabilimenti balneari, strutture turistiche-ricettive, aggregati urbani) che vede coinvolti cittadini, operatori turistici e commerciali.

DATO ATTO CHE:

- è intenzione di questa Amministrazione aderire al protocollo d'intesa col Comune di Squillace volto alla candidatura a finanziamento del Progetto "Parco lineare della MAGNA GRECIA" nei Comuni di Borgia e Squillace;
- il Protocollo in oggetto ha durata pari a cinque anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e può essere modificato o rinnovato alla scadenza previo accordo tra le parti;
- la sottoscrizione del presente Protocollo da parte del Comune di Borgia non comporta per l'Ente l'assunzione di oneri finanziari di alcun tipo;
- il Comune di Borgia si impegna a riconoscere il Comune di Squillace, per le funzioni inerenti il presente Protocollo, quale soggetto capofila e coordinatore, al quale vengono attribuiti i compiti di presentazione e formalizzazione degli atti inerenti e conseguenti i contenuti del protocollo stesso, nonché di referente nei confronti degli enti finanziatori;

DATO ATTO CHE:

Il presente Protocollo di Intesa è stato approvato dal Comune di Borgia e di Squillace con gli atti di seguito elencati, esecutivi ai sensi di Legge:

- il Comune di Borgia (CZ) con deliberazione di Giunta Comunale n. del ;
- il Comune di Squillace (CZ) con deliberazione di Giunta Comunale n. del ;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 RICHIAMO DELLE PREMESSE

Le premesse e quanto rilevato e riportato nel preambolo e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono presupposto, nonché parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2 OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti concludono un Protocollo di Intesa la cui finalità è quella di promuovere la candidatura a finanziamento presso Enti sovraordinati del Progetto "Parco lineare della MAGNA GRECIA" nei Comuni di Borgia e Squillace.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA

Il presente Protocollo di Intesa ha durata pari a cinque anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e può essere modificato o rinnovato alla scadenza previo accordo tra le parti.

ART. 4 OBBLIGHI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa, si impegnano a:

- riconoscere il Comune di Squillace, per le funzioni inerenti il presente Protocollo, il soggetto capofila e coordinatore, al quale vengono attribuiti i compiti di presentazione e formalizzazione degli atti inerenti e conseguenti i contenuti del protocollo stesso, nonché di referente nei confronti degli enti finanziatori;
- coinvolgere, mediante la sottoscrizione di specifici accordi, secondo procedimenti e modalità previste dalla normativa, con soggetti singoli o associati in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge per contrarre con la PA e, se del caso, con le prescrizioni ed i contenuti propri dei Protocolli di Legalità sottoscritti dagli Enti aderenti al presente documento, nonché con gli altri soggetti pubblici o Enti attivi sul territorio che condividono e perseguono gli obiettivi

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo di Intesa le Parti si riservano sin d'ora, se del caso in base alle vigenti disposizioni

inerenti l'ordinamento giuridico e contabile degli Enti Locali, di rinviare e demandare a successivi accordi la specifica e puntuale definizione degli obblighi e azioni di ciascuna delle Parti per la realizzazione degli interventi derivanti dal presente Protocollo di Intesa.

ART. 5 OBBLIGHI E COMPITI DELL'ENTE CAPOFILA

L'Ente capofila si impegna a:

- promuovere, coordinare e programmare tutte le iniziative e attività che rientrano nel presente protocollo d'intesa monitorandone l'andamento e verificandone gli esiti;
- favorire le più opportune collaborazioni fra i firmatari della presente intesa e di questi ultimi con gli enti coinvolti e/o destinatari della presente iniziativa;
- avvalersi di una struttura tecnica, costituita da figure professionali comunali di adeguata e provata competenza nelle materie relative agli argomenti in parola per dare attuazione a quanto stabilito dall'art.2 - Obiettivi del Protocollo d'Intesa. Tutte le attività di progettazione, saranno accompagnate da adeguato piano economico finanziario al fine di consentire all'ente interessato di predisporre specifica programmazione finanziaria;
- garantire ai cofirmatari, il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;

ART. 6 CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, che non venga definita bonariamente, sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

ART. 7 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo di Intesa valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

_____, Li _____

Comune di Borgia

Il Sindaco

Comune di Squillace

Il Sindaco